

1501014-16.2022.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se as vítimas, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
Sentença condenatória em parte Apelo de ambas as partes Ministério Público requer o
...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501014-16.2022.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501014-16.2022.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2059249/2022 - 08º D.P. SOROCABA, 17289195 - 08º D.P. SOROCABA, 110424/22/020 - 08º D.P. SOROCABA, 197/22/607 - 08º D.P. SOROCABA, 198/22/607 - 08º D.P. SOROCABA, 2059249 - 08º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edison Lopes Cabral e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

RÔMULO MARTINS DE SIQUEIRA, vulgo "Oreia", EDISON LOPES CABRAL, vulgo "Vilão", e ERICK VINICIUS TONINI AZEVEDO, vulgo "Beijinho", qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de janeiro de 2022, por volta das 23 horas, na Rua Professor Carvalho Braga, altura do numeral 290, Vila Angelica, nesta cidade e comarca de Sorocaba, RÔMULO, EDISON e ERICK, agindo em concurso de agentes, um

aderindo previamente a conduta criminosa do outro, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas D.J.L.G e I.A.B, os seguintes pertences: I- da vítima I.A.B: o veículo Chevrolet Ônix, de placas QRM3989-Sorocaba/SP, ano 2017; uma carteira com documentos pessoais; II- da vítima D.J.L.G: um aparelho de telefone celular, marca XIAOMI, avaliado em R\$ 1.000,00 (mil reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 08. Segundo a denúncia, na data dos fatos, após efetuarem três disparos contra o idoso J.R de A., crime este que é objeto de apuração em outros autos, os réus ao notarem que o quarto indivíduo que garantiria a fuga do local se evadiu, se aproximaram do veículo ocupado pelas vítimas.

Na ocasião, RÔMULO anunciou o assalto, e todos armados, ordenaram que as vítimas entregassem o veículo. Na sequência, os denunciados ingressaram no veículo supracitado; ERICK, vulgo "Beijinho", assumiu a direção do automóvel, e eles fugiram em poder do veículo e dos pertences das vítimas.

No dia seguinte, o veículo foi localizado abandonado e entregue à vítima, conforme fls. 08.

As vítimas reconheceram os réus, conforme autos de reconhecimento fotográfico de fls. 23/25, fls. 26/33, fls. 57 e fls. 61, e autos de reconhecimento pessoal de fls. 45 e fls. 46.

Ao final, o Ministério Público requer a fixação de valor de reparação a ser fixado a título de danos materiais a ser pago pelos denunciados em prol das vítimas, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls. 4/7).

Auto de Exibição, Apreensão e Entrega foi juntado aos autos (fl. 8).

Auto de Reconhecimento foi juntado aos autos (fls. 26/33, 61).

Certidão de antecedentes foram juntadas aos autos (Rômulo - fls. 156/158; Edison - fls. 159/164; Erick - fls. 165/168).

Em audiência de custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 61/64).

A denúncia e decretada as prisões preventivas dos réus (fls. 171/172).

Resposta à acusação apresentadas (fls. 228/230; 241/242; 251).

Ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução (fls. 260/261).

Realizada audiência de instrução, na qual foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação, duas testemunhas de defesa (réu Erick), seguindo-se do interrogatório dos réus.

Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público e Defesa.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

Da materialidade.

A materialidade dos crimes de roubo majorado em concurso formal restaram demonstradas pelos boletins de ocorrência (fls. 04/05, 06/07), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 23/25, 26/33, 57, 61), auto de reconhecimento pessoal (fls. 45/46), relatório de investigação (fls. 67/94), bem como pela prova oral colhida, tanto na fase policial (fls. 19/20, 21/22), quanto em juízo.

Da autoria.

A autoria do crime também é inquestionável.

Em solo policial, as vítimas reconheceram os réus, conforme auto de reconhecimento fotográfico de fls. 23/25.

Em solo policial, o réu Rômulo reconheceu os réus Edison e Erick como os outros praticantes do roubo, conforme auto de reconhecimento fotográfico acostado às fls. 26/33. Edison também reconheceu Rômulo e Erick como os praticantes do roubo (fl. 57).

Posteriormente, em solo policial, conforme auto de reconhecimento pessoal fls. 45/46, as vítimas I.A.B e D.J.L.G reconheceram o réu Erick, como o indivíduo que participou do roubo ocorrido em 15.01.2022. As vítimas esclareceram que Erick realizou a abordagem na posse de arma de fogo e assumiu a direção do veículo Ônix, pertencente a vítima.

Em Juízo, as vítimas foram firmes e harmônicas em narrar o delito de roubo perpetrado pelos acusados mediante o emprego de arma de fogo, e reconheceram Erick (Beijinho) e Rômulo (Oreia), sem nenhuma dúvida, conforme ato de reconhecimento devidamente gravado (fls. 341/342).

Em Juízo, a vítima D.J.L.G, disse que reside em Boituva e, na data dos fatos, estava em Sorocaba, no veículo com seu amigo Igor, tinham ido buscar uma ex-namorada do declarante para irem até a casa de Igor, e no caminho, ao adentrarem em uma rua mais escura, seguindo o GPS, foram abordados pelos acusados na esquina. Citou que os três estavam armados, eles anunciaram o roubo e exigiram que as vítimas descessem do automóvel. Disse que pegaram o celular que estava no bolso do declarante. Informou que os réus passaram a dizer que eram para as vítimas permanecerem no veículo porque pretendiam praticar um sequestro, mas tanto o declarante quanto seu amigo foram se afastando e disseram que eles poderiam levar o veículo, e assim conseguiram sair do local. Informou que, posteriormente, a polícia foi acionada. Disse que foram levados o celular do declarante, o veículo, a carteira e alguns pertences de seu amigo. Informou que reconheceu os acusados na Delegacia de Polícia. Disse que os acusados se falavam pelo "vulgo", e assim, os identificaram também pelo apelido. Informou que seu celular não foi recuperado. Disse que a ação dos acusados durou cerca de um minuto e meio. Todos estavam agasalhados com capuz e usavam máscaras faciais descartáveis como se fossem da pandemia, tampando apenas a boca e o nariz, permitindo a visualização dos olhos, cabeça e cabelo. Informou que conseguiu ver bem um revólver que foi colocado perto de seu rosto, e notou que Rômulo estava armado. Disse ter visto bem Erick porque ele assumiu o volante do veículo. Informou que Rômulo foi quem abordou o declarante e falou "Beijinho vai no toque" e, na sequência, Erick assumiu a direção do automóvel. Informou que Erick apontou a arma para seu amigo Igor. Na Delegacia, quando fizeram o reconhecimento, tinham outras pessoas além dos acusados. Informou que não tiveram muito contato com Edison. Disse ter visto Edison portando arma de fogo, que os três estavam armados. Informou que, posteriormente, souberam que havia ocorrido um crime anterior praticado pelos réus.

Em Juízo, a vítima I.A.B, narrou que, na data dos fatos, estavam indo buscar a namorada de Davi, sendo que Davi estava na direção do veículo do declarante, e quando foi feita a curva, se depararam com três indivíduos armados, que apontaram a arma em suas direções, e forçaram eles a descerem do automóvel. Um dos roubadores veio para cima do declarante e disse para ele entrar no banco de trás, e o outro foi em direção de seu amigo e falou para ele entrar no porta-malas do veículo, entretanto, o declarante e seu amigo foram se afastando e disseram para os criminosos levarem apenas o veículo. Após, eles fugiram levando o veículo, e a carteira do declarante e da esposa do declarante que estavam no veículo. Apenas foi recuperado o automóvel. Informou que reconheceu o acusado que veio para cima dele, e identificou também um outro réu pelo olho, orelha e altura. Disse que a ação durou cerca de dois minutos. Os acusados estavam com máscaras descartáveis, e todos armados com armas de um modelo meio antigo. Não houve disparo de arma de fogo na ocasião. Citou que um dos bandidos disse "Beijinho vai no toque". Informou ter visto as armas porque os três ingressaram na frente do carro e apontaram as armas. A testemunha de acusação, Delegado de Polícia, Dr. Francisco Fraga Silveira narrou que, inicialmente, os acusados roubaram um idoso, de 75 anos de idade, e tinham o propósito de subtraírem sua caminhonete, com o emprego de arma de fogo, sendo efetuado disparo que pegou, de raspão, na cabeça dessa vítima. Porém, durante a subtração violenta, populares visualizaram os criminosos e eles abandonaram o bem que pretendiam subtrair, e decidiram fugir do local. Ocorre que Gabriel, um outro indivíduo que garantiria a fuga dos que participaram diretamente da execução do roubo contra o idoso, havia saído do local com o veículo, e então, os acusados ficaram a pé e decidiram por sair correndo e, ao visualizarem o veículo das vítimas

do presente feito, decidiram pelo roubo. Informou que, no veículo, estavam duas vítimas que foram despojadas de seus documentos e celular, tendo Erick assumido o volante do veículo das vítimas, coordenado por Rômulo que foi no banco do passageiro, e Edison no banco de trás. Informou que, posteriormente, Edison e Rômulo foram presos por conta de outro processo, mas a investigação já caminhava no sentido de que eles tiveram envolvimento com os fatos. Na Delegacia, Rômulo confessou o crime apurado nesses autos, e também identificou seus comparsas. As vítimas já haviam feito o auto de reconhecimento fotográfico, identificando os réus. Erick, vulgo "Beijinho" foi preso no mês de maio, e ele foi identificado pessoalmente pelas vítimas, que inclusive disseram que ele dirigiu o veículo da vítima durante a fuga. Erick optou pelo silêncio. Por fim, mencionou que Edison também confessou o crime.

Os depoimentos das vítimas e da testemunha contribuem para confirmação da autoria do delito.

Existe na jurisprudência, várias decisões que "em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que 'a palavra da vítima é preciosa, pois, diante de agentes do crime desconhecidos, a sua ânsia é de dizer a verdade quanto ao fato e quanto ao seu autor' (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 60/323), não mentirosamente incriminar inocentes, a quem nenhuma razão aparente ou concreta, teria para dizer criminosos" (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268).

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AU TO R IA. SÚMU L A N. 7 / S T J. PA L AVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPTOVIDO. A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fáticaprobatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do Enunciado 7 da Súmula do STJ. - A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010) Agravo desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 482281 BA 2014/0048036-7, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data da Publicação: DJe 16/05/2014).

Acrescente-se que na fase policial Rômulo e Edison confessaram o roubo. Em Juízo Rômulo manteve sua versão e Edison apresentou versão contrária à anterior. Na fase policial (fls. 11/12), o réu RÔMULO admitiu o roubo. Contou que, na data dos fatos, por volta das 22 horas, estava no interior de um veículo GM/Vectra, de placas que não se recorda, acompanhando Edson, vulgo "Vilão", Erick, vulgo "Beijinho" e Gabriel, vulgo "Biel", estando este último na condução do veículo. Informou que, na ocasião, notaram a vítima adentrando na garagem com uma caminhonete GM/S10, e assim decidiram pelo roubo. Disse que todos desembarcaram do automóvel, permanecendo apenas "Biel" na direção para a fuga posterior. Informou que eles três correram em direção da vítima, anunciaram o roubo, sendo que "Vilão" estava na posse de uma arma de fogo. "Vilão" partiu para cima da vítima, entrou em luta corporal com o ofendido, desferindo socos e coronhadas contra a vítima. Na ocasião, "Beijinho" subiu na caminhonete da vítima com o propósito de pular o portão para adentrar no imóvel, entretanto, um popular passou pela via pública e começou a gritar "pega ladrão" e foi correndo na direção deles, de modo que decidiram abandonar a empreitada criminosa. Na fuga não mais encontraram o veículo de "Biel" e, assim, seguiram, a pé, correndo por cerca de dois quarteirões até que encontraram o veículo onde estava a outra vítima, e roubaram o automóvel. Na sequência, abandonaram o automóvel e subtraíram apenas o celular que estava no interior do veículo. Disse que quem estava armado era apenas Edson Lopes Cabral, vulgo "Vilão".

Em Juízo, RÔMULO, admitiu participação no crime e reconhece que estava de "cabeça quente", sua mulher estava para ganhar seu filho e estavam passando necessidades, e

acabou participando do crime. Disse que estava com uma réplica de uma arma "airsoft" e realmente participou do crime, contudo, alegou que não reconhece os demais acusados. Informou que participou do crime contra as vítimas, e não sabe informar se os demais estavam armados ou não, e que soube que haviam recuperado o veículo.

Na fase policial (fl. 47), o réu ERICK exerceu o direito de permanecer em silêncio a apenas se manifestar em juízo.

EM Juízo, ERICK negou a imputação. Disse que desconhece todos os fatos, sabendo somente o que a polícia falou quando foi preso. Contou que, no dia dos fatos, estava no salão de cabelereiro da testemunha Vitor, que estava no espaço que a mãe do interrogando alugava para a testemunha, e depois decidiu ir para Santa Catarina com sua mulher por ter conseguido um emprego, e só voltou porque soube do falecimento de sua avó. Disse que não conhece os demais acusados e apenas veio a conhecer quando foi preso, não moravam no mesmo bairro, nunca teve arma de fogo. Contou que, quando do reconhecimento, colocaram pessoas completamente diferentes juntamente com ele e, nesta situação, a vítima o reconheceu, confundindo-o. Disse que não possui carro e nem moto, e já tentou dirigir, mas não sabe. Contou que morava de frente com a Havan, não sabe onde os demais acusados moram. Disse que não conhece ninguém pelas alcunhas de "Oreia", "Beijinho" e "Vilão". Disse que seu único apelido é "Toninho".

Na fase policial (fls. 62), o corréu EDISON confessou o crime. Disse que é conhecido pela alcunha de "Vilão". Informou que, por estar em dificuldades financeiras, se reuniu com os demais acusados e com "Biel" para ver se encontravam alguma "fita". Assim, todos adentraram no veículo e saíram pela via pública. Informou que estava armado e por ter sido frustrado um crime anterior que iriam cometer, tiveram que roubar o veículo das vítimas para a fuga. Disse que "Biel" não teve participação nesse outro crime que praticaram. Informou que, após a fuga, abandonaram o veículo nas proximidades de um posto de gasolina. Quanto a qualificação dos demais autores, disse que estavam Erick Vinicius Tonini Azevedo (Beijinho) e Rômulo Martins de Siqueira (Oreia).

Em Juízo, EDISON disse que, no dia em questão, estava necessitando de dinheiro, que sua família estava passando necessidade de modo que confessa que, realmente, participou do assalto contra João, visando a caminhonete contudo, não desferiu nenhum tiro em ninguém, disse que o revólver utilizado era simulacro. Disse que enquadrou o idoso João, quando este começou a gritar e grudou nele, assim bateu na cabeça do ofendido com o simulacro para ele o soltar, e ele continuou gritando e segurando, quando bateu novamente e saiu correndo e apenas participou do assalto da caminhonete. Contou não se recordar quantas pessoas estavam presentes na ação e que não participou do roubo do Onix, uma vez que saiu correndo a pé para o lado inverso.

A confissão de Rômulo e Edison, em solo policial, não deixam dúvidas quanto a autoria do crime. Ambos descreveram em detalhes o envolvimento do trio no delito, apresentando a qualificação e inclusive alcunha de todos que tiveram participação nos fatos, contando que, tal como narrado na exordial acusatória, ao ser frustrado o roubo de uma caminhonete contra um idoso, e diante da evasão do quarto indivíduo ("Biel") que garantiria a fuga do bando, decidiram roubar o automóvel e os pertences das vítimas mencionadas nestes autos.

A versão contraditória apresentada pelos réus em Juízo não merece respaldo por estar totalmente dissociadas das provas produzidas.

Quanto ao depoimento das testemunhas de defesa, registre-se que as testemunhas indicadas não presenciaram os fatos narrados na inicial e somente trouxeram informações sobre o que tem conhecimento da vida pessoal do réu Erick.

Prova firme e segura.

Das qualificadoras.

Os réus tomaram posse de dois patrimônios distintos, ou seja, foram duas vítimas e dois patrimônios violados.

Diante disso, há evidente concurso formal, ou ideal, de crimes quando, em um mesmo contexto fático, ocorre o desapossamento de bens a vítimas diversas, o que se

verificou no caso concreto.

Neste sentido, menciona a jurisprudência:

"O entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que, sendo subtraídos bens pertencentes a várias vítimas distintas, nada obstante a ação acontecer no mesmo contexto fático, caracteriza-se a pluralidade de delitos, em concurso formal, nos moldes do artigo 70 do Código Penal" (STJ, AgRg no AREsp 1193257, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgamento ocorrido em 20/02/2018, publicação ocorrida em 28/02/2018).

"É assente neste Tribunal Superior que, praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes." (STJ HC405122 Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgamento ocorrido em 26/09/2017).

"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no artigo 70, primeira parte, do CP" (STJ AgRg no AREsp 1651955/GO Relator Ministro Nefi Cordeiro. 6ª Turma julgamento ocorrido em 23/06/20).

Ainda, comprovada à saciedade a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal), conquanto as vítimas, afirmaram de forma categórica que o roubadores portavam e apontaram o objeto contra eles quando noticiaram o assalto.

Nesse passo, anoto que o fato de a arma não ter sido apreendida, se estava municiada ou não, se possuía ou não potencialidade lesiva, é irrelevante para a configuração da causa de aumento de pena em apreço.

A existência de elementos de convicção nos autos que comprovem ter sido a arma utilizada para a prática do roubo, intimidando-se as vítimas, conforme se extrai dos depoimentos prestados em juízo, é o suficiente para a incidência de referida majorante.

Nesse sentido:

"ROUBO MAJORADO Artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Sentença condenatória em parte Apelo de ambas as partes Ministério Público requer o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo Defesa requer (1) o reconhecimento de crime único; (2) a fixação de regime inicial menos gravoso do que o fechado, para cumprimento da pena Provimento do recurso acusatório e desprovimento do recurso da defesa Pedido de aplicação da majorante do emprego de arma de fogo Arma não apreendida Desnecessidade Emprego de arma de fogo comprovado pela prova oral Impossibilidade de reconhecimento de crime único, pois a conduta criminosa atingiu a esfera patrimonial de duas vítimas distintas Concurso formal configurado Ainda que o réu seja primário, praticou crime grave, mediante o emprego de grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo, indicativo de periculosidade e de personalidade violenta Regime fechado adequadamente estabelecido Sentença condenatória parcialmente reformada, para reconhecimento do emprego de arma de fogo RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO, DESPROVIDO O DA DEFESA". (TJSP; Apelação Criminal 0046782-85.2018.8.26.0050; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

Portanto, o crime foi perpetrado mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo, na forma de concurso formal, pois com uma única ação, os réus atingiram o patrimônio de, ao menos, duas vítimas distintas, despojando uma das vítimas do veículo e da carteira, e a outra vítima do aparelho de telefone celular.

Assim, as provas produzidas demonstram que os três acusados praticaram o crime de roubo, devendo ser condenados no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70.

Passo à dosimetria da pena, em relação a cada réu, conforme o sistema trifásico determinado pelo artigo 59 do Código Penal.

I) RÔMULO MARTINS DE SIQUEIRA

Primeira fase

Na primeira fase, assinalo que o réu é tecnicamente primário, não havendo nenhuma outra circunstância judicial negativa. Dessa forma, neste fase fixo a pena no patamar mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, mais o pagamento de 10 (dez) dias multa.

Segunda fase.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes de pena e, já havendo fixação da pena base no mínimo legal, a confissão do réu não pode gerar diminuição além do piso já fixado.

Terceira fase.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) e ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda em 2/3 pelo emprego de arma e mais 1/3 pelo concurso de pessoas, de modo que a pena de reclusão atinge 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Como houve o concurso formal de crime, nos termos do artigo 70, do Código Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena privativa de liberdade em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

II) EDISON LOPES CABRAL

Primeira fase

Analisando aos ditames do art. 59 do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, em primeira fase, apura-se, de acordo com a folha de antecedentes (p. 159/164), que o réu revela maus antecedentes, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, alcançando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, elevo a pena em 1/6 (um sexto) diante da reincidência, perfazendo uma pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) e ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda em 2/3 pelo emprego de arma e mais 1/3 pelo concurso de pessoas, de modo que a pena de reclusão atinge 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Como houve o concurso formal de crime, nos termos do artigo 70, do Código Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, a qual torno definitiva.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

III) ERICK VINICIUS TONINI AZEVEDO

Primeira fase

Analisando aos ditames do art. 59 do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, em primeira fase, apura-se, de acordo com a folha de antecedentes (p. 165/168), que o réu revela maus antecedentes, motivo pelo qual elevo a pena em 1/6 (um sexto) do mínimo legal, alcançando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, elevo a pena em 1/6 (um sexto) diante da reincidência, perfazendo uma pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase.

Na terceira fase do cálculo, presente a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I do Código Penal) e ao concurso de pessoas (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Assim, elevo a reprimenda em 2/3 pelo emprego de arma e mais 1/3 pelo concurso de pessoas, de modo que a pena de reclusão atinge 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Como houve o concurso formal de crime, nos termos do artigo 70, do Código Penal, elevo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena privativa de liberdade em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, a qual torno definitiva.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O regime prisional dos réus deve ser o fechado pela quantidade de pena imposta. Vale ressaltar que os réus insistem em trilhar o caminho do crime, utilizando de violência para isso. A periculosidade é latente. Fora do convívio social e cumprindo a pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, darão mais segurança à sociedade, pelo menos por um tempo.

Possíveis benefícios

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais (reincidência), negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para:

A) CONDENAR o réu RÔMULO MARTINS DE SIQUEIRA, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses, 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no valor mínimo.

B) CONDENAR o réu EDISON LOPES CABRAL, como incursos, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias, de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo.

C) CONDENAR o réu ERICK VINICIUS TONINI AZEVEDO, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5

(cinco) dias, de reclusão, em regime inicial FECHADO, mais o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor mínimo.

E, ainda, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, CONDENO cada réu ao ressarcimento das vítimas no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), acrescido de juros e correção monetária desde a citação do réu neste feito, sem prejuízo de os interessados pleitearem, no juízo cível, a indenização de eventual valor excedente. Em caso de execução de sentença, far-se-á perante o juízo cível competente.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do crime praticado com violência, e da quantidade de pena imposta, não terão o direito de recorrer em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Da sucumbência.

Sucumbentes, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a eles se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, pois presumidamente pobres.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

- 1) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
- 2) Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD;
- 3) Ofícios de praxe.

P.I.C..

Sorocaba, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA